

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3597/2534

นางสาว ยุ วดี เพ็ชร ทับทิม
นางสาว วนิตา สอง เมือง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 990

เช็คให้ใช้เงินเมืองเดียวกันกับที่ออกเช็คระบุวันออกเช็คลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2529 แต่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อใช้เงินวันที่ 11 กรกฎาคม 2529 จึงเกินกำหนด 1 เดือนนับแต่วันออกเช็คนั้น ตามที่มาตรา 990 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับไว้ โจทก์จึงสันนิษฐานไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยที่ 2 ผู้สละก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2529 จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายและจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสละก หลัง ซึ่งจำเลยที่ 1 นำมาแลกเงินสดจากโจทก์ไป เมื่อเช็คดังกล่าวถึงกำหนด โจทก์นำไปเข้าบัญชีเรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2529 โดยให้เหตุผลว่า มีคำสั่งให้ระงับการจ่าย โจทก์ติดตามทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินแก่โจทก์ 20,895.83 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 20,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คให้ใช้เงินในเมืองเดียวกันกับที่ออกเช็ค โจทก์ต้องยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกเช็คแต่ โจทก์นำเช็คพิพาทไปยื่นที่ธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงินหลังเช็คถึงกำหนดเป็นเวลา ประมาณ 5 เดือน โจทก์จึงสันนิษฐานที่จะไล่เบี้ยจากจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้สลักหลังตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 990 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 20,895.83 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 20,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งจ่ายเช็ค ลง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2529 จำนวนเงิน 20,000 บาท มีจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสลัก หลัง จำเลยที่ 1 นำเช็คนั้นไปแลกเงินสดจากโจทก์เป็นเช็คที่ออกและให้ใช้เงินใน กรุงเทพมหานครเมืองเดียวกัน โจทก์นำเช็คไปเรียกเก็บเงินเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2529 ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน มีปัญหาชั้นฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 2 ตามฎีกา ของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบเช็คต่อโจทก์หรือไม่ จำเลยที่ 2 ตอบสู้ว่า จำเลย ที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะโจทก์ไม่ยื่นเช็คนั้นต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินภายใน 1 เดือน นับแต่วันออกเช็ค ศาลฎีกาเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 990 ได้ บัญญัติไว้ว่า "ผู้ทรงเช็คต้องยื่นแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงิน คือว่า ถ้าเป็นเช็คให้ใช้เงินใน

เมืองเดียวกันกับที่ออกเช็ค ต้องยื่นภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันออกเช็คนั้น ถ้าเป็น
เช็คให้ใช้เงินที่อื่นต้องยื่นภายในสามเดือนถ้ามิฉะนั้น ท่านว่าผู้ทรงสิทธิที่จะไล่เบี้ย
เอกแก่ผู้สละหลังทั้งปวง ฯลฯ" เช็คระบุวันออกเช็ควันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2529 แต่
โจทก์ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินในวันที่ 11 กรกฎาคม 2529 จึงเกินกำหนด 1
เดือน ตามที่มาตรา 990 บังคับไว้โจทก์จึงสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยที่ 2 ผู้สละหลัง

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-ชุม สุกแสงเปล่ง-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ